

1501556-88.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... pena-base no mínimo legal: 05 anos de reclusão (tráfico de droga) e 03 anos de reclusão (associação para o tráfico de droga).

Segunda Fase: Reconheço as atenuantes de menoridade relativa e confissão (ainda que parcial – no tocante ao tráfico de droga). No entanto, não podendo a pena ficar aquém do mínimo legal nessa fase, mantenho-a tal qual lançada acima. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

2ª Vara Criminal

AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, Nº 2650, Franca - SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501556-88.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501556-88.2022.8.26.0196

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCO AURÉLIO SILVA MENDONÇA

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

MARCO AURÉLIO SILVA MENDONÇA, qualificado, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que o réu, no dia 26 de abril de 2.022, por volta das 11h00min, na residência situada na rua Tomás Piacezzi, número 601, Parque Vicente Leporace I, nesta cidade e comarca de Franca, guardava, para fins de comercialização ou de entrega a consumo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas consistentes em 90,00g de "Cannabis sativa L", ou seja, maconha, acondicionados em setenta e uma porções fracionadas em plásticos transparentes, mais 125,6g também de "Cannabis sativa L", ou seja, maconha, compactados em dois tabletes envolvidos por plástico transparente, além de um total de 7,7g de cocaína, fracionados em 39 porções, acondicionados em microtubos de eppendorfs, e uma porção num segmento plástico transparente, mais 21,1g de cocaína, em estado bruto, acondicionados em segmento plástico amarelo, substâncias

entorpecentes que determinam dependências física e psíquica, conforme laudos de constatação de páginas 30/32, 33/35, 36/38 e 39/41 e exame químico toxicológico de páginas 90/92 e 94/96. Além disso, ele estava na posse de um telefone celular, R\$57,00 em dinheiro, rolo de plástico filme, diversos sacos plásticos pequenos, diversos eppendorfs vazios, uma balança de precisão e papéis com anotações de contabilidade do tráfico (boletim de ocorrência de páginas 09/13e auto de exibição e apreensão de páginas 23/25).

Notificado, o réu apresentou defesa, com recebimento da denúncia.

Em juízo, ouviram-se duas testemunhas, sendo o réu interrogado.

Seguiu-se aditamento à denúncia (páginas 170/172) feito para incluir na acusação o crime de associação para o tráfico tendo-se em vista os detalhes, devidamente recebido.

Seguiu-se novo interrogatório do acusado.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia.

Por fim, a defesa pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, a consideração das atenuantes do artigo 65, inciso I e III, "d", do Código Penal, a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, estabelecendo-se o regime inicial aberto e sua substituição por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se totalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (páginas 01/03), pelo auto de exibição e apreensão (páginas 23/25), anotações em folhas de caderno (páginas 27/28), auto de degravação (páginas 42/45) e pelos laudos de exame químico toxicológico definitivos (páginas 91 e 95) e laudo pericial de celular (páginas 104/108) bem como a autoria.

No presente caso, a prova oral é absolutamente clara no sentido de ter o réu efetivamente praticado o delito que lhe foi imputado, chegando ele mesmo a confessar a sua prática em juízo, dizendo que guardava a droga para um traficante e a entregava para pessoas que apareciam em sua casa a mando do traficante e, por esse serviço, recebia dinheiro mensalmente. Segundo o réu, sua função era repassar a droga para o usuário enquanto esse efetuava o pagamento diretamente ao traficante.

Em outras palavras, havia um liame subjetivo estável entre o acusado e um terceiro por meio do qual esse vendia drogas diretamente para usuários, que se dirigiam ao réu para pegar a droga, ainda que efetuassem o pagamento diretamente para aquele.

A confissão, por sua vez, foi corroborada pelo restante da prova oral aqui colhida (depoimento dos policiais civis Rafael Lessa e Murilo Augusto), sendo, a rigor, desnecessário tecerem-se maiores considerações a respeito.

Deixo consignado que, embora o acusado tenha afirmado que apenas guardava o entorpecente (sem intenção de vendê-lo), isso não o isenta de responsabilidade criminal. A uma, porque suas alegações não foram comprovadas, não havendo nos autos nada que a sustentem. E, a duas, porque, ainda que comprovadas estivessem, a posse

de entorpecentes destinados à venda (ainda que a ser efetuada por terceiro) já basta para configurar o delito do caput do artigo 33 da Lei 11.343/06, sendo que tais circunstâncias (de um lado, a posse; de outro, o destino da droga para mercancia) estão devidamente descritas na denúncia.

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena:

1ª Fase: As circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal: 05 anos de reclusão (tráfico de droga) e 03 anos de reclusão (associação para o tráfico de droga).

Segunda Fase: Reconheço as atenuantes de menoridade relativa e confissão (ainda que parcial – no tocante ao tráfico de droga). No entanto, não podendo a pena ficar aquém do mínimo legal nessa fase, mantenho-a tal qual lançada acima.

Terceira fase: Praticado o delito de associação para o tráfico, deixo de aplicar o benefício previsto no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06, conforme posicionamento recentemente adotado pelo STJ no julgamento do Recurso AREsp 123358/PR (Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, QUINTA TURMA, DJe 10/5/2019).

Torno definitiva a pena do réu em 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, único compatível com a gravidade do delito em questão, máxime quando se tem em conta a vida ainda relativamente pacata da maior parte dos moradores desta cidade. Deixo, pois, de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira dos réus, fixo-a em 1.200 dias-multa no mínimo (500 dias ref. tráfico de droga + 700 dias ref. associação para o tráfico de droga).

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno o réu MARCO AURÉLIO SILVA MENDONÇA como incurso nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.200 dias multa no piso.

Dados a pena e o regime inicial aplicados, a natureza hedionda do delito, tendo respondido o feito preso e permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar, seja o réu recomendado no estabelecimento prisional onde se encontrar.

Em relação ao numerário apreendido, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Quanto aos bens apreendidos (celular e balança de precisão), não comprovada a origem ilícita, sejam eles restituídos a quem de direito. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, se o caso, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição da droga apreendida.

O réu arcará, se o caso, com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, eventual gratuidade da assistência judiciária.

P. R. I. C..

Franca, 08 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA